



Nr. 58 Kabinettsitzung vom 29. Juli 1921, 16 Uhr

R 43 I/1369 , Bl. 267-269

Anwesend: Wirth, Bauer, Rosen, Gradnauer, Schiffer, Schmidt, Groener, Rathenau, Hermes; StS Hirsch, Geib, Zapf, Teucke; MinDir. Müller; MinR Brecht, Walther, Frhr. von Buttlar, Zarden, Dorn, Bogatsch, Köpke, Worbs, Markull; RegR Kielmeyer; Admiral Löhlein; Protokoll: MinR Weber.

Beginn: 16:00

[Tagesordnung]

1. a) Entwurf eines Vermögenssteuergesetzes, b) Entwurf eines Gesetzes über eine Abgabe vom Vermögenszuwachs aus der Nachkriegszeit, c) Entwurf eines Vermögenszuwachssteuergesetzes.
2. Entwurf eines Kapitalverkehrssteuergesetzes.
3. Entwurf eines Gesetzes, betreffend Abänderung des Umsatzsteuergesetzes [vom 24. Dezember 1919].
4. Entwurf zur Abänderung des Körperschaftsteuergesetzes. [vertagt]
5. Verwertung der früheren Kaiser-Yacht „Hohenzollern.“
6. Erhöhung der Preise für Umlagegetreide.
7. Aufhebung der Zulagen für Schwer- und Schwerstarbeiter. [...]

1. a) Entwurf eines Vermögenssteuergesetzes, b) Entwurf eines Gesetzes über eine Abgabe vom Vermögenszuwachs aus der Nachkriegszeit, c) Entwurf eines Vermögenszuwachssteuergesetzes

¹.

1. Nach einem einleitenden Vortrag des Staatssekretärs Zapf über die drei Vermögensgesetze, bei dem er insbesondere auf den grundsätzlichen Unterschied in der Wertermittlung – grundsätzliche

¹ Die drei Gesetzentwürfe waren dem StSRkei mit Begleitschreiben des RFM vom 25.7.1921 zugegangen; danach sollte der Kabinettsitzung eine Ressortbesprechung vorangehen und die durch die Ressortbesprechung etwa veranlaßten Änderungen in der Sitzung bekanntgegeben werden (R 43 I/2403 , Bl. 185-208). Zum Grundsätzlichen der Gesetzentwürfe sagt die Begründung zum Gesetz über die Vermögenssteuer: „Das Ultimatum hat dem Deutschen Reiche die Verpflichtung auferlegt, die gesamte Wirtschaftskraft zur Abbürdung der aus dem Kriege übernommenen Lasten anzuspannen. In den Verhandlungen, die dem Ultimatum vorangegangen sind, haben die alliierten und assoziierten Mächte mit Nachdruck darauf hingewiesen, daß nach § 12 b 2 der Anlage II zu Art. 233 des Vertrages von Versailles das Steuersystem im Deutschen Reiche im allgemeinen im Verhältnis vollkommen ebenso schwer sein müsse wie in irgendeinem Lande, das in der Reparationskommission vertreten sei, daß aber, die steuerliche Erfassung des Verbrauchs in Deutschland bisher hinter der der alliierten Hauptmächte zurückbleibe. [...] Daß eine Mehrbelastung des Arbeitseinkommens nicht angeht, darf als Willensmeinung der Mehrheit des Reichstages angesprochen werden, die bei der

Zugrundelegung des gemeinen Wertes statt des Ertragswertes – hinwies, fand eine eingehende Erörterung der Gesetze statt. [...] ²

2. Entwurf eines Kapitalverkehrssteuergesetzes.

Staatssekretär Hirsch war der Auffassung, daß man die Anschaffungsgeschäfte von Zahlungsmitteln, die sich auf Auslandswerte beziehen, von der Börsenumsatzsteuer freilassen solle, damit nicht der Devisenhandel aus Deutschland herausgedrängt würde. Staatssekretär Zapf hielt es demgegenüber für notwendig, auch diese Anschaffungsgeschäfte grundsätzlich zu erfassen; im übrigen sei es ja dem Reichsminister der Finanzen in § 41 des Entwurfes überlassen, die Steuer zu ermäßigen oder aufzuheben ³. Das Kabinett stimmte schließlich einem Vorschlag des Staatssekretärs Zapf auf Einföhrung einer Bestimmung des Inhalts zu, daß die Reichsregierung ermächtigt würde, auch die Anschaffungsgeschäfte von Devisen bis zu einem noch zu vereinbarenden Satz zu besteuern. Zwischen dem Reichsfinanz- und dem Reichswirtschaftsministerium soll darüber noch eine Verständigung stattfinden.

Bei der Gewerbeanschaffungssteuer ⁴ empfahl Staatssekretär Hirsch, das landwirtschaftliche Inventar herauszulassen und es nicht beim Umsatz, sondern bei der allgemeinen Erfassung des Zuwachses zu erfassen. Staatssekretär Zapf entgegnete, daß die Erfassung auch dieses Umsatzes

letzten Änderung des Einkommenssteuergesetzes zu unzweideutigem Ausdruck gekommen ist. Es bleibt daher nur die Frage, inwieweit das Vermögen mehr noch als bisher und in anderen Formen zur Lastentragung herangezogen werden kann.“ Nach einer ausführlichen Würdigung der den Besitz bereits belastenden Steuern, u. a. auch des Reichsnotopfers, führt die Begründung schließlich zu den Bewertungsmaßstäben für das heranzuziehende Vermögen aus: „Grundsätzlich soll der gemeine Wert, wie ihn die Reichsabgabenordnung umschrieben hat, zur Grundlage der Wertermittlung gemacht werden. Damit kehrt der Entwurf zu einem Grundsatz zurück, den die Regierungsvorlage des Gesetzes über das Reichsnotopfer enthielt. Schon damals war auf die Untauglichkeit des Ertragswertes für die Bewertungspraxis in der gegenwärtigen Wirtschaft hingewiesen worden (Drucksachen der Nationalversammlung Nr. 675 S. 20 ff.). Die Erfahrungen haben dieses Urteil bestätigt.“ (Begründung in R 43 I/1369, Bl. 270 f., RT-Drucks. Nr. 2862, Bd. 369).

² Der Entwurf eines Vermögenssteuergesetzes gelangt mit den im Kabinett beschlossenen Abänderungen am 24.10.1921 nach Zustimmung des RR in den RT (RT-Drucks. Nr. 2862, Bd. 369), wird nach Abänderungen (Beschlüsse siehe RT-Drucks. Nr. 4070, Bd. 372) in dritter Lesung am 31.3.1922 verabschiedet (RT Bd. 354, S. 6758) und am 8.4.1922 im Rahmen des Gesetzes über Änderungen im Finanzwesen als Anlage 1 verkündet (RGBl. 1922, I, S. 335). – Der Entwurf eines Gesetzes über eine Abgabe vom Vermögenszuwachs aus der Nachkriegszeit gelangt ebenfalls am 24.10.1921 nach Zustimmung des RR in den RT (RT-Drucks. Nr. 2864, Bd. 369) und wird hier in zweiter Lesung am 21.3.1922 abgelehnt (RT Bd. 353, S. 6447). – Der Entwurf eines Vermögenszuwachssteuergesetzes gelangt am 24.10.1921 nach Zustimmung des RR in den RT (RT-Drucks. Nr. 2863, Bd. 369), wird nach Abänderungen (Beschlüsse siehe RT-Drucks. Nr. 4071, Bd. 372) in dritter Lesung am 31.3.1922 verabschiedet (RT Bd. 354, S. 6775 C) und am 8.4.1922 im Rahmen des Gesetzes über Änderungen im Finanzwesen als Anlage 2 verabschiedet (RGBl. 1922 I, S. 346).

³ Der Einwand StS Hirschs bezieht sich auf Teil III des Gesetzentwurfs; in der allgemeinen Begründung des Gesetzentwurfs heißt es zu diesem Problem: „Nach dem Reichsstempelgesetz sind Umsätze in ausländischem Geld und ausländischen Banknoten steuerpflichtig. Dagegen sind die Umsätze in Devisen (Auszahlungen, Schecks, Wechsel usw.) bis jetzt der Besteuerung nicht unterworfen. Hierfür sprach, daß unter normalen Verhältnissen eine Besteuerung der Devisen den internationalen Handelsverkehr erschwert hätte, auch bei Devisenumsätzen erhebliche Gewinne nicht erzielt wurden. Dies trifft bei den gegenwärtigen Verhältnissen indes nicht mehr zu, insbesondere hat der spekulative Ankauf der Devisen einen gewaltigen Umfang eingenommen und vielfach den Spekulanten große Gewinne in den Schoß geworfen. Es besteht überdies die Gefahr, daß durch den Ankauf von Devisen Vermögen der Besteuerung entzogen wird. Es ist darum im Entwurfe vorgeschlagen, auch die Anschaffungsgeschäfte über Devisen der Besteuerung zu unterwerfen. Die Trennung der Spekulationsgeschäfte von den übrigen läßt sich nicht durchführen. Der Steuersatz muß darum verhältnismäßig niedrig gehalten werden. Abgesehen von Deutsch-Österreich gibt es bis jetzt im Ausland keine Steuer von Devisenumsätzen. Bei einer erheblichen Anspannung der Steuersätze würde die Gefahr bestehen, daß das Geschäft ins Ausland abwandert. Bei dem großen Umfang der Devisengeschäfte lassen sich trotz niedriger Steuersätze erhebliche Einnahmen für den Fiskus erzielen. Da unter normalen Verhältnissen eine Besteuerung der Devisenumsätze bedenklich werden kann, soll nach § 40 [muß heißen 41] des Entwurfs dem Reichsminister der Finanzen mit Einspruchsrecht des Reichsrates und des Reichstags die Befugnis zustehen, die Steuer von derartigen Umsätzen fallen zu lassen.“ (R 43 I/2409, Bl. 260-275, hier: Bl. 269).

⁴ Siehe dazu Begründung zum Entwurf eines Kapitalverkehrssteuergesetzes, V (RT-Drucks. Nr. 2865, S. 27, Bd. 369).

ein Gebot der Gerechtigkeit sei. Der Antrag des Staatssekretärs Hirsch wurde abgelehnt. Im übrigen wurde dem Entwurf zugestimmt⁵.

3. Entwurf eines Gesetzes, betreffend Abänderung des Umsatzsteuergesetzes [vom 24. Dezember 1919].

Dem Entwurf wurde zugestimmt. Der Steuersatz bleibt auf 3 [%]⁶ bestehen⁷. [...]

4. Entwurf zur Abänderung des Körperschaftssteuergesetzes. [vertagt]

5. Verwertung der früheren Kaiser-Yacht „Hohenzollern.“

Nach eingehender Erörterung der Angelegenheit⁸ wurde beschlossen:

– a)

Der Verkauf der früheren Kaiser-Yacht „Hohenzollern“ nach Amerika oder ins Ausland wird abgelehnt;

– b)

falls das Paul-Gerhardt-Stift die Option auf das Schiff nicht ausübt, wird es dem Reichsschatzminister überlassen, das Schiff abzuwracken⁹.

6. Erhöhung der Preise für Umlagegetreide.

Gegen die von dem Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft vorgetragene Vorlage¹⁰ wurden von dem Reichswirtschaftsminister und – in etatrechtlicher Beziehung – von dem Vertreter des Reichsfinanzministeriums Bedenken erhoben. Bestimmte Anträge wurden jedoch von dem Reichswirtschaftsminister nicht gestellt, so daß der Herr Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft mit Rücksicht auf die ihm bereits zustehende Ermächtigung, die Preise festzusetzen¹¹,

⁵ Der Gesetzentwurf geht dem RT nach Zustimmung des RR am 25.10.1921 zu (RT-Drucks. Nr. 2865, Bd. 369), er wird nach zahlreichen Änderungen in dritter Lesung am 31.3.1922 verabschiedet (RT Bd. 353, S. 6777) und im Rahmen des Gesetzes über Änderungen im Finanzwesen am 8.4.1922 als Anlage 4 verkündet (RGBl. 1922 I, S. 354).

⁶ § 13 der Regierungsvorlage sah einen Steuersatz von 3% des Entgelds des steuerpflichtigen Umsatzes vor, während die am 25.10.1921 in den RT gelangte Fassung des § 13 (RT-Drucks. Nr. 2866, Bd. 369) nur 2,5%, die endgültige Fassung (RGBl. 1922 I, S. 375) nur 2% vorsieht; nach dem Gesetz von 1919 (RGBl. 1919 II, S. 2157) waren 1,5% erhoben worden.

⁷ Der Entwurf gelangt am 25.10.1921 in den RT (RT-Drucks. Nr. 2866, Bd. 369); nach starken Änderungen wird er in dritter Lesung am 1.4.1922 verabschiedet (RT Bd. 354, S. 6795) und am 8.4.1922 im Rahmen des Gesetzes über Änderungen im Finanzwesen als Anlage 5 verkündet (RGBl. 1922 I, S. 373).

⁸ Die Paul-Gerhardt-Stiftung sollte 2 Mio Mark für den Kauf zahlen, ihr fehlten jedoch vorläufig die Mittel zur Finanzierung des Projekts. Ein Amerikaner, der das Schiff als Luxusyacht erwerben wollte, hatte 100 Mio Mark geboten. Der RSchM brachte daraufhin mit seinem Schreiben vom 26.6.1921 die Entscheidung vor das Kabinett, da der Preisunterschied der beiden Verwertungsmöglichkeiten außerordentlich groß sei, andererseits bei dem zu fassenden Entschluß politische Momente verschiedener Art zu berücksichtigen seien (R 43 I/895, Bl. 232).

⁹ Die Kaiseryacht ist 1923 abgewrackt worden (siehe u. a. Röhr, Handbuch der deutschen Marinegeschichte).

¹⁰ In der Vorlage (R 43 I/1259, Bl. 36 f. und 1369, R 43 I/1369, Bl. 336-338) geht es dem REM darum, in den besetzten Gebieten, in Oberschlesien und in der Provinz Ostpreußen den Getreidepreis stärker als nach der VO über die Preise für das Umlagegetreide aus der Ernte 1921 (RGBl. 1921 II, S. 804) zu stützen. Der RFM habe die Maßnahme sachlich mit der Begründung abgelehnt, daß die Preise des Umlagegetreides so hoch bemessen seien, daß auch die Landwirtschaft des besetzten Gebietes volle Deckung darin finden könne. Der REM bittet das Kabinett um schnelle Entscheidung, „da die Ernte in vollem Gange ist und die Umlage in den drei genannten Gebieten naturgemäß nicht vor Klärung der Preisfrage von der Landwirtschaft abgeliefert werden wird. Würde die Regelung der Preise sich weiter verzögern, so besteht sogar die Befürchtung, daß der ohnehin große Widerstand der Landwirtschaft in den drei Gebieten zu einer allgemeinen Sabotage der Umlage führt, was nicht ohne Rückwirkung auf das Aufbringen in den übrigen Reichsgebieten bleiben würde.“ (R 43 I/1259, Bl. 65-67).

¹¹ Siehe § 3 der VO über die Preise für das Umlagegetreide aus der Ernte 1921 (RGBl. 1921 II, S. 804).

die Vorlage zurückzog und erklärte, selbst darüber entscheiden zu wollen, ob die bisher begonnene Politik fortgesetzt werden soll oder nicht.

7. Aufhebung der Zulagen für Schwer- und Schwerstarbeiter¹². [...]

¹² Vorlage des REM vom 26.7.1921 in R 43 I/1259, Bl. 62-64.

Zitierhinweis

Nr. 58 Kabinettsitzung vom 29. Juli 1921, 16 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Wirth I und II, bearb. von Ingrid Schulze-Bidlingmaier, 1973, S. 155–158 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/wir-D58>